G358国道宾阳县大桥镇张莫村路段“10•23”一般道路交通事故调查

发布时间：2022-08-23 09:45 来源： 宾阳县应急管理局

2021年10月23日2时50分，广西裕川汽车运输有限责任公司一辆营运性车辆桂AE***0号重型半挂牵引车，在我辖区境内G358线1596公里+30路段），发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡。事故直接经济损失70万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，宾阳县人民政府成立了由县政府办公室、县应急管理局、县交通运输局、县司法局、县总工会安局交管大队、大桥镇政府等单位和部门有关人员组成的G358国道宾阳县大桥镇张莫村路段“10·23”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅有关资料和综合分析，经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定，G358国道宾阳县大桥镇张莫村路段“10·23”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

刘少勇驾驶桂AE***0号重型半挂牵引车牵引皖K***1挂号重型平板半挂车，从崇左市龙州县装载一车货（板皮），打算运去贵港市。2021年10沿G358线由南宁市方向往梧州市方向行驶,至G358线1596KM+300M时,与对向林富金驾驶的桂AV***7号小型轿车发生碰撞,造成两车不同程度损坏的道路交通事故。事故发生后刘少勇弃车逃逸。10月23日09时许,刘少勇到宾阳县公安交管大队事故处理中队投案自首。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，2021年10月23日03时许驾车路过该事故路段的肖显拨打120急救中心及110指挥中心。接到事故报案后，交管大队、急救中心派置，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、桂AE*0号重型半挂牵引车**,车主:广西南宁裕川汽车运输有限责任公司,住址:南宁市西乡塘区安阳路3号。具有《机动车行驶证》、《道路运时车辆年检有效期至2022年4月，事故发生时车辆最近一次一级维护时间为2021年04月，有效期至2022年4月。2021年04月23日在中国平安财产保购买了机动车交通事故强制保险、第三者责任保险、司乘人员责任险、驾驶员人身意外险等险种有效期均为2021年04月25日至2022年04月24日。板半挂车车主:阜南县中原物流有限公司,住址:安徽省阜南市阜南县会龙乡于庄村。

经查，桂AE***0号重型半挂牵引车实际拥有人和使用人为刘少勇（男，43岁，湖北天门市人）于2014年4月10日购买并登记在广西南宁裕川汽下，以公司名义办理车辆登记手续和运营资质，刘少勇实际经营，自负盈亏。

2、桂AV*7号小型轿车**,车主:黄幼英,住址:广西平南县,交强险承保公司:中国平安财产保险有限公司。

（二）车辆驾驶人基本情况

1、刘少勇,男,43岁,户籍所在地:湖北省天门市,现住址:广西崇左市宁明县,准驾车型C1M,驾驶证有效期:2015年06月13日至2025年06月13日,驾驶挂牵引车牵引皖K***1挂号重型平板半挂车。

2、林富金,男,38岁,户籍所在地:广西平南县,现住址:广西宾阳县宾州镇,准驾车型C1,驾驶证有效期:2014年02月18日至2024年02月18日，驾驶桂（该车车主为其家属）。

（三）道路和交通环境状况

事故现场位于G358线1596KM+300M（大桥镇张莫村路段）,现场道路为东西走向,东往梧州方向,西往南宁方向,道路南北两侧为田地,道路双向道路两侧各一条路肩,道路中心施划有黄色单实线,视线良好,沥青路面,道路完好,干燥。

（四）事故有关企业情况

广西裕川汽车运输有限责任公司成立于2010年12月09日，营业执照统一社会信用代码:914501075667711380 ；企业性质:有限责任公司（自公司地址:南宁市西乡塘区安阳路3号;法定代表人:黄柱源;注册资金:200万元，营业期限为：长期。企业道路经营许可证号:桂交运管许可南字450107有效期至2024年04月08日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）;货物运输信息咨询;代办货物运输手续;货物仓储、装卸、搬代理;汽车租赁,工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（五）检验鉴定情况

1、桂AE***0号重型半挂牵引车牵引皖K***1挂号重型平板半挂车检验鉴定情况

经委托贵港市华宝机动车服务有限公司司法鉴定所对该车进行技术鉴定，鉴定意见为:桂AE***0号重型半挂牵引车牵引皖K***1挂号重型平板半挂损坏部位外）所检项目符合《机动车运行安全技术条件》(G37258-2017)的规定，制动系、灯光信号不符合《机动车运行安全技术条件》(G37258-2

2、死者死亡鉴定意见

经委托广西正廉司法鉴定中心（社会信用代码：24450000588641 30XB）对死者进行死亡鉴定，鉴定意见:林富金系因道路交通事故造成蛛血、肺脏及肝脏挫裂出血导致呼吸循环衰竭而死亡。林富金血液检材中检出乙醇，含量为111.1mg/100ml。

三、事故原因

（一）直接原因

1、刘少勇未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车,未按照操作规范安全驾驶,且超过限速标志标明的最高时速(经检验:桂AE***0号重型半挂牵号重型平板半挂车发生事故时的行驶速度约为70km/h,事故路段限速60km/h)，是引发事故的直接原因。其驾驶机件不符合技术标准(经鉴定,制动系机动车上道路行驶加重了事故的伤害。

2、林富金醉酒驾驶机动车，是引发事故的另一直接原因。

（二）间接原因

黄柱源作为广西裕川汽车运输有限责任公司法定代表人，没有严格落实生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，组织安全生产教育和培训不本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除安全隐患，未能及时发现并制止其公司车辆交由不具备相应准驾资格的人驾驶，企业主体责任落实发生的间接原因。

（三）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、刘少勇未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车,驾驶机件不符合技术标准(经鉴定,制动系不符合技术标准)的机动车上道路行驶,未按照操作规限速标志标明的最高时速(经检验:桂AE***0号重型半挂牵引车牵引皖K***1挂号重型平板半挂车发生事故时的行驶速度约为70km/h,事故路段限速60弃车逃逸,其交通行为分别违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款“……驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车;……,第驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”,第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定驾驶、文明驾驶。……,第四十二条“机动车上道路行驶,不得超过限速标志标明的最高时速。……,第七十条第一项“在道路上发生交通事故,车辆驾驶护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门……”之规定;在事故中过错较重、路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项及第六十一条第二款之规定,刘少勇承担此事故主要责任;

2、林富金醉酒驾驶机动车,其交通行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“……饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻碍安全驾驶机动车的疾病,或者过度疲劳影响安全驾驶的,不得驾驶机动车。……”之规定,在事故中过错较轻、作用较小,根据《道路交通事故处理程序一款第(二)项之规定,林富金承担此事故的次要责任。

四、相关人员和单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和路运输条例》等有关法律法规，建议对G358国道宾阳县大桥镇张莫村路段“10·23”一般道路交通事故相关责任人员和单位作如下处理：

（一）林富金，醉酒驾驶机动车,鉴于其在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）刘少勇，未按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车,驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶,未按照操作规范安全驾驶,且超过限速标发生事故后弃车逃逸;建议由公安交管部门依法处理。

（三）黄柱源，广西裕川汽车运输有限责任公司法定代表人，没有严格落实生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的位，未及时发现并消除本单位生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，建议由宾阳县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）韦兆英，广西裕川汽车运输有限责任公司安全员，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患，未检查发现挂牵引车的驾驶员变更却未向公司报备和接受安全生产教育和培训、桂AE***0号重型半挂牵引车车辆不符合技术标准等生产安全事故隐患；对事故发由广西裕川汽车运输有限责任公司依照公司有关规定进行处理。

（五）广西裕川汽车运输有限责任公司安全生产主体责任落实不到位。日常安全检查流于形式，安全生产隐患排查治理不到位，未检查发现桂A引车的驾驶员变更却未向公司报备和接受安全生产教育和培训、桂AE***0号重型半挂牵引车车辆不符合技术标准等生产安全事故隐患；日常安全管理不具备相应准驾资格的人驾驶等违法行为失察。对事故发生负有责任，建议由宾阳县应急管理局依法给予行政处罚。

五、事故防范措施建议

针对该起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步规范企业的安全管理和道路交通安全工作，有效防范和遏制类似事故发生。提出如下

广西裕川汽车运输有限责任公司要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，严格按照安全生产生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实驾驶员聘用和安全培训教育制度，杜绝驾驶员未按照驾驶证载明的准驾车违法行为；增强驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严格落实隐患排查治理制度，加强安全生术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为，防止事故的发生

G358国道宾阳县大桥镇

张莫村路段“10·23”一般道路

交通事故调查组